

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת צביקה פוגל
לימור סון הר מלך
יוסף טייב
צגה מלקו

פ/25/3081

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – גביית פיצוי נזיקי מכספי פיקדון), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1א בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1א –

(1) בסעיף קטן (ב1), בסופו יבוא "אלא לשם גביית פיצויים נזיקיים המגיעים לפי פסק דין חלוט מהעובד הזר; כספים שהמעסיק חייב לשלם לחשבון הפיקדון ולא שילמם יראו אותם ככספים המגיעים לעובד הזר לעניין גביית פיצויים נזיקיים כאמור";

(2) בסעיף קטן (ז2), במקום "רווחתם של עובדים זרים בישראל כפי שיקבע" יבוא "גביית פיצויים נזיקיים המגיעים לפי פסק דין חלוט מעובד זר";

(3) אחרי סעיף קטן (ט) יבוא :

"(י) נקבעה חובת פיקדון לפי סעיף קטן (א) לגבי סוג עובדים זרים המועסקים בהיתר לפי הוראות חוק זה, תחול חובת הפקדת פיקדון גם לגבי עובד זר מאותו סוג עובדים זרים, שמועסק שלא בהיתר".

2. תיקון סעיף 1א בסעיף 1א2 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אלא לשם גביית פיצויים נזיקיים המגיעים לפי פסק דין חלוט מהמסתנן; כספים שהמעסיק חייב לשלם לחשבון הפיקדון ולא שילמם יראו אותם ככספים המגיעים למסתנן לעניין גביית פיצויים נזיקיים כאמור";

3. תיקון סעיף 1א8 בסעיף 1א8 לחוק העיקרי, במקום "רווחתם ובריאותם של מסתננים השוהים במרכז שהייה לפי פרק ד' לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954" יבוא "גביית פיצויים נזיקיים המגיעים לפי פסק דין חלוט ממסתנן".

דבר הסבר

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

במצב הדברים הרגיל, אדם שנפגע מפעולת אדם אחר ונגרם לו נזק, כגון נזק גוף או רכוש, יכול לפנות להליך משפטי אזרחי ולתבוע מאותו אדם פיצוי נזיקי בגין הנזק, ויכול לפנות ולגבות את הפיצויים שייפסקו לזכותו בפסק הדין, באמצעות הליך ההוצאה לפועל.

לא כך הוא בנוגע למי שנפגע מנתין זר השוהה בישראל מכוח רישיון זמני או באופן בלתי חוקי, כגון עובד זר, מסתנן, או שוהה בלתי חוקי, שאין יכולת אמיתית לגבות את הפיצוי הנזיקי ממנו, שכן במרבית המקרים אין לו בישראל נכסים שמהם ניתן יהיה לגבות את החוק.

מטרת החוק המוצע להבטיח שאדם שנגרם לו נזק ממעשה פשיעה של נתין זר ששהה בישראל לא ייוותר ללא מענה ויקבל את הפיצוי שנפסק לו בשל הנזק והשלכותיו הכלכליות והאחרות.

גביית הפיצוי הנזיקי המוצעת, תחול אך ורק במקרה שהפיצוי לא שולם על ידי הנתין הזר עליו הוטל גם לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נגדו, וראשית יגבה הפיצוי בדרך של עיקול מכספי הפיקדון שהופקדו עבור הנתין הזר שעליו הוטל הפיצוי, וזאת למרות הכלל שכספי הפיקדון אינם ניתנים לעיקול.

שנית, ככל שאין בכספי הפיקדון כדי לכסות את סכום הפיצויים, או במקרה שהנתין הזר הוא מסתנן שלא עבד ולכן אין לו פיקדון, הסכום, כולו או חלקו, ייגבה מכספי פיקדונות של עובדים זרים או מסתננים שלא נמשכו על ידם, בשל חלוף הזמן או בשל אי זכאות, או שנוכו מהם, ושכיום הם מיועדים למטרת רווחה של עובדים זרים או למטרות רווחה או בריאות של מסתננים השוהים במרכז שהייה.

שלישית, מוצע להבהיר כי ניתן יהיה לעקל אצל המעסיק את הכספים שהיה צריך להעביר לפיקדון ולא העבירם, לשם גביית הפיצויים הנזיקיים המגיעים מהעובד הזר. בהקשר זה מוצע להטיל את חובת הפיקדון גם על מעסיק של עובד זר מסוג העובדים הזרים שלגביהם קיימת חובת הפקדת פיקדון – אף אם אינו מועסק לפי היתר לפי חוק זה, ואם המעסיק לא עמד בחובה זו – לאפשר את גביית הכספים מהמעסיק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)